

1500348-16.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/05/2022

... que está proibido de trabalhar no tráfico, porque da outra vez usou todas as drogas, por ser usuário compulsivo. Tem condenação por tráfico, furto e roubo. Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 02/04), disseram que local é conhecido ponto de tráfico. Receberam denúncia anônima que um homem (cútis parda, estatura mediana, trajando camiseta branca e bermuda ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, . - Vila Conceição

CEP: 09912-010 - Diadema - SP

Telefone: (11) 4056-6600 - E-mail: diadema3cr@tjsp.jus.br

1500348-16.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500348-16.2022.8.26.0537 Controle nº 270/2022

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGERIO ALVES MARTINS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

ROGÉRIO ALVES MARTINS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da 11.343/06, porque no dia 17 de fevereiro de 2022, por volta das 14:40 horas, na Rua Clementina de Jesus, altura do número 40, Bairro Jardim Casa Grande, adquiriu, tinha em depósito em guardava, para fins de entrega e consumo de terceiros, maconha, cocaína e "crack", drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva por decisão da juíza de plantão (fls. 80/82).

Foi apresentada defesa prévia (fls. 117/118), sendo recebida a denúncia em 28.04.22 (fls. 122/123). Na instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. O réu foi interrogado no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF de que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dra. Promotora de Justiça requereu a condenação, por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com aumento de pena dos antecedentes e pela quantidade de drogas, agravante da reincidência, afastando-se a redução do art. 33, § 4.º. e fixação de regime fechado.

O Defensor Público requereu a absolvição por insuficiência de provas, ou no caso de condenação a compensação da confissão extrajudicial com a reincidência, aplicação da detração e fixação de regime semiaberto.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial, o réu confessou a prática do crime (fls. 19), dizendo que estava comercializando drogas no local dos fatos. Declarou que vendia as porções de maconha, "crack" e cocaína por R\$ 5,00 e R\$ 10,00, e que era seu primeiro dia no tráfico. Falou que receberia como pagamento 10% do valor das vendas.

Em juízo, negou ter praticado o crime. Afirmou que é morador de rua, trabalhava com reciclagem, recebeu R\$35,00 e foi comprar drogas. Comprou R\$5,00 de "crack" e não tinham troco, então seguiu a bolsa do traficante para este procurar no bolso.

Afirmou que comprou um refrigerante, retornou para pegar o troco e foi abordado pelos policiais. Informou que está proibido de trabalhar no tráfico, porque da outra vez usou todas as drogas, por ser usuário compulsivo. Tem condenação por tráfico, furto e roubo.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 02/04), disseram que local é conhecido ponto de tráfico. Receberam denúncia anônima que um homem (cútiis parda, estatura mediana, trajando camiseta branca e bermuda marrom) estava traficando drogas no local. Relataram que ao chegarem no local se depararam com o réu, que possuía as mesmas características do homem descrito na denúncia anônima, parado na via pública. Então, o abordaram. Afirmaram que o réu confessou que estava traficando drogas e informou que as guardava em uma bolsa que estava sob um monte de entulho, a uma distância de 2 metros. Narraram que localizaram a bolsa indicada pelo réu, a qual continha 06 porções de maconha, 63 porções de cocaína e 65 pedras de "crack", todas embaladas e individualizadas.

Álvaro (policial), em juízo, afirmou que receberam denúncia anônima de que um rapaz moreno, camiseta branca e bermuda marrom estaria traficando no local. Avistaram o réu, cujas características coincidiam e o abordaram. O réu confessou informalmente e indicou que escondia as drogas em um monte de entulho, a uma distância de uns 2 metros, aonde as localizaram. O réu estava sozinho e não o viram mexendo no entulho onde estavam escondidas as drogas. As drogas estavam divididas em porções.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial Cléber. Esclareceu que o local é conhecido como ponto de tráfico e o réu estava parado em pé. Não conhecia o réu anteriormente. O réu confessou informalmente e na delegacia.

O fato de a testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA- Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º

1.301.549/7- 11.^a Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24).

A quantidade de drogas apreendidas (fls. 16/17 - 06 porções de maconha, 63 invólucros de cocaína e 65 pedras de "crack") e diversidade (maconha, cocaína e "crack"), aliados à falta de comprovação de ocupação lícita, o que é incompatível com a condição de usuário e, ainda, considerando que estavam divididas em porções, que o réu confessou na fase extrajudicial, bem como os depoimentos dos policiais demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa quantidade se não fosse traficante. A negativa judicial do réu está isolada nos autos, diante dos depoimentos dos policiais, bem como por já possuir condenação anterior por tráfico. Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

Portanto, não é caso de absolvição como requerido pela defesa.

Não é caso de desclassificação para o crime do art. 28, porque a quantidade e

diversidade de drogas apreendidas em poder do réu (06 porções de maconha, 63 invólucros de cocaína e 65 pedras de "crack") demonstram que se destinava ao tráfico.

Assim, impõe-se a condenação do acusado, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 10/15) e laudo definitivo (fls. 105/107).

Passo a individualizar a pena a ser aplicada ao acusado, que segundo consta dos autos, possui antecedentes (fls. 52 – proc. 20123-61.1999 – pena julgada extinta pelo cumprimento em 13.10.04 – fls. 66; fls. 52/53 – proc. 23405-97.2005 – pena julgada extinta pelo cumprimento em 07.05.08 – fls. 53; fls. 53 – proc. 3305-71.2008 – pena indultada – fls. 67; fls. 76008-10.2002 – pena julgada extinta pelo cumprimento em 16.05.05 – fls. 66) e é reincidente (fls. 54 – proc. 54155-66.2007 – em cumprimento de pena – fls. 145).

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, especialmente que possui antecedentes criminais e a quantidade média de drogas (já que pequena quantidade em Diadema é inferior a 100 porções) fixo a pena-base em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, à razão mínima por inexistirem elementos quanto à real situação econômica do acusado.

Compenso a reincidência com a confissão extrajudicial, porque ambas são preponderantes, pelo que a pena permanece inalterada.

Nesse sentido:

"A compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência é admitida conforme jurisprudência, inclusive do STJ, 6.^a Turma, HC229489-RJ, j. 29.03.12, DJE de 11.04.13, sob o fundamento de que: "ambas as circunstâncias são preponderantes nos termos do art. 67 do CP: a primeira por se ater diretamente à personalidade do agente (capacidade de assumir erros e suas consequências) e a segunda por expressa previsão legal" (Código Penal Interpretado, Julio Fabbrini Mirabete, Atlas, 8.^a ed. Atualizada, 2013, p. 395).

No mesmo sentido: RJTJERGS 229/94, JCAT 83-84/745, RT 763/667 e 738/585 (esta última também do STJ) (Id.ib., p. 395/396).

A respeito a decisão do STJ:

Processo

AgRg no Resp 1406723 / DF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL

2013/0328868-9

Relator(a)

Ministra LAURITA VAZ (1120)

Órgão Julgador

T5 - QUINTA TURMA

Data do Julgamento

22/04/2014

Data da Publicação/Fonte

DJe 30/04/2014

Ementa

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. CONCURSO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NESTA CORTE POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO ERESP N.º 1.154.752/RS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, após o julgamento do EResp n.º 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido da inexistência de preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor do art.

67 do Código Penal, pelo que é cabível a compensação dessas circunstâncias.

2. Agravo regimental desprovido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Regina Helena Costa votaram com a Sra. Ministra Relatora.

O réu não faz jus à redução do art. 33, § 4.º, porque é reincidente e, portanto, não preenche um dos requisitos legais (não é primário) que são cumulativos. Não se trata de tráfico privilegiado, pelo que não incide no caso em tela o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020. O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, pois conforme prevê o art. 33, § 2.º, "b" e "c" só se aplicam regimes mais brandos ao "condenado não reincidente". As circunstâncias não são favoráveis, possui antecedentes criminais por tráfico (fls. 52 - proc. 20123-61.1999 - pena julgada extinta pelo cumprimento em 13.10.04 - fls. 66), furto (fls. 52/53 - proc. 23405-97.2005 - pena julgada extinta pelo cumprimento em 07.05.08 - fls. 53; fls. 76008-10.2002 - pena julgada extinta pelo cumprimento em 16.05.05 - fls. 66) e roubo (fls. 53 - proc. 3305-71.2008 - pena indultada - fls. 67) e é reincidente específico (fls. 54 - proc. 54155-66.2007 - em cumprimento de pena - fls. 145), o que denota personalidade voltada para a prática do tráfico, cumpria pena quando praticou o crime (fls. 147), não provou possuir ocupação lícita e, ainda, houve aumento da pena pela quantidade de drogas. Trata-se de crime de extrema gravidade, uma vez que causa dependência física e psíquica atingindo inúmeros usuários, provocando perda de emprego, envolvimento em delitos para comprarem drogas, venda de bens inclusive de familiares para satisfação do vício, acarretando efeitos deletérios para a sociedade.

Inviável a conversão em restritiva de direitos ou "sursis", diante do montante da pena.

Inaplicável o disposto no art. 387, § 2.º, do CPP, diante de sua inconstitucionalidade por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, já que a fixação da pena e regime estão previstos nos arts. 33 e 68, ambos do Código Penal (norma de direito material), sendo que a progressão de regime deve ser apreciada pelo juiz da execução de acordo com o art. 112 da LEP que é lei especial e prevalece sobre a geral, ou seja, "Lex specialis derogat generali" (Lei especial derroga a geral), não se justificando que o preso provisório possa obter tal benefício sem preencher os requisitos da LEP. Ademais, havendo recurso será expedida guia de recolhimento provisória, pelo que não haverá qualquer prejuízo, pois a progressão será apreciada pelo juízo competente. Além disso, sequer preenche o lapso temporal para tanto (preso em 17.02.22, pelo que ainda que considerado 2/5 só ocorreria em 05.11.24).

Por outro lado, "ad argumentandum", ainda que se considere a detração conforme entendimento do STJ, o fato é que o regime não está atrelado apenas à pena, mas também às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, pelo que diante da reincidência específica (circunstância judicial agravante) não é recomendável outro regime diverso do acima fixado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO ROGÉRIO ALVES MARTINS à pena de 6 (SEIS) ANOS, 9 (NOVE) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME FECHADO e 680 (SEISCENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Tendo em vista que o réu foi preso em flagrante, bem como por estarem presentes os requisitos da preventiva, fazendo-se necessária a prisão para garantia da ordem pública para evitar a prática de novos crimes e para assegurar a aplicação da lei penal, posto nada há que o vincule ao distrito da culpa (não comprovou residência fixa nem ocupação lícita), que é reincidente e é incabível qualquer benefício, conforme decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 80/82), recomende-se na prisão em que se encontra.

Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Quanto à bolsa apreendida (fls. 16), já periciada (fls. 103/104 - cor preta, sem marca aparente), tendo em vista que não possui valor econômico, oficie-se desde já informando que não interessa mais aos autos, podendo ser eliminada.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 83), e efetue-se o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e

comunicações de praxe.

Diadema, 19 de maio de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA